

1501667-54.2020.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/08/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO ANDRADE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 644/2020

Vistos etc.,

I - EDUARDO ANDRADE SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 24 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501667-54.2020.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501667-54.2020.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO ANDRADE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 644/2020

Vistos etc.,

I - EDUARDO ANDRADE SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 24 de junho de 2020, por volta das 15h55min, na Rua Ademar Pereira de Barros, n.º 254, São Vicente, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, trazia consigo, para fim de tráfico, 36 (trinta e seis) porções de maconha, pesando 47,49g (quarenta e sete gramas e quarenta e nove decigramas), 08 (oito) porções de

cocaína, pesando 3,1g (três gramas e um decigrama), e 02 (duas) porções de crack, pesando 0,2g (dois decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 68) e apresentou defesa prévia (fls. 61/62).

A denúncia foi recebida por decisão de 14 de setembro de 2020, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 99/100).

A audiência designada não se realizou diante da ausência de intimação do réu (fls. 155).

Foi decretada a revelia do acusado, que não foi localizado para ser intimado (fls. 171).

Foi designada nova data para a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 171 e 173).

O réu, posteriormente localizado, foi citado pessoalmente (fls. 196).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 18 de agosto p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 211).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; b) a consideração da primariedade do acusado e demais circunstâncias favoráveis para a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena; e c) a substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 212/215).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08 e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 90/92.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que era dependente químico e que se encontrava no local dos fatos com o fim de adquirir entorpecentes. Afirmou que, quando da chegada dos policiais, todos os presentes se evadiram e o traficante responsável pelo local dispensou drogas ao solo.

No mais, os policiais civis relataram em juízo que se encontravam em um conhecido ponto de venda de drogas quando avistaram o réu e um outro rapaz sendo abordados por uma terceira pessoa, que lhes entregou uma certa quantia em dinheiro e permaneceu em espera. Afirmaram que se deslocaram em direção aos agentes e que, nesse momento, o acusado gritou a fim de alertar os demais e todos se evadiram em direções diversas. Asseveraram que seguiram no encalço do réu, ao passo que ele passou a dispensar porções de entorpecente na via pública. Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a formação de meu convencimento com supedâneo nos depoimentos dos policiais civis, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as circunstâncias que levaram à abordagem do acusado e à localização dos entorpecentes.

Ademais, não procede o argumento defensivo no sentido de que a ausência de registros fotográficos retira o mérito do quanto relatado pelos policiais, especialmente porque a dinâmica dos fatos e a fuga dos agentes os tornou inviáveis. Assim, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma – Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Verifico que, quando da abordagem, o réu foi flagrado enquanto dispensava diversos entorpecentes, em quantidade e diversidade absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal, o que torna evidente que se destinavam à entrega ao consumo de

terceiras pessoas e que eles lhe pertenciam.

Ainda, é irrelevante que o réu não tenha sido flagrado em situação de venda ou que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo agente foi a de “trazer consigo”.

Nada obstante, ainda que alegada a condição de usuário do réu, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, inclusive para sustento do próprio vício.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu era, à época dos fatos, primário. Atenta a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 10). Ainda, muito embora considerada sua primariedade, entendo que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, pois não restaram presentes de forma cumulativa todos os seus requisitos. Ademais, observo que antes da prática do crime em análise o acusado foi processado pela prática também de tráfico de drogas nos autos n.º 0001494-12.2017.8.26.0548, que tramitaram na 3ª Vara Criminal desta comarca e transitaram em julgado em 20/09/2021 (certidão de fls. 226/231), o que torna evidente que o acusado estava constantemente envolvido com essa prática delitiva e fazia dela o seu meio de vida. Nesse sentido o seguinte julgado: “A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, o indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.” (STJ – HC 211.004/MT – Rel. Min. GURGEL DE FARIA – Quinta Turma – j. 01/10/2015). Por fim, é incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado EDUARDO ANDRADE SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 71.839.002 – fls. 34/36), à pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos desde à época dos fatos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Diante da apreensão de considerável quantidade e diversidade de entorpecentes – 36 (trinta e seis) porções de maconha, 08 (oito) porções de cocaína e 02 (duas) porções de crack –, bem como de seu caráter nocivo, entendo que, não obstante primário, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido é o entendimento do STJ: “Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também o art. 42 da Lei de Drogas. Hipótese em que, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a imposição do modo fechado justifica-se pela aferição desfavorável de circunstância judicial, quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 33, 44 e 59 do Código Penal.” (STJ – AgRg no HC 531984 / SP – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 06/02/2020)

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Assim, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos

Culpados" e expeça-se, de imediato, o mandado de prisão (regime fechado).

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 31 de agosto de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA